

UGEL-Tocache
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"



Resolución Directoral N° 002181

Tocache, **13 NOV 2019**

Visto:



La Sentencia N° 112-2019 (conclusión anticipada) contenida en la resolución N° 17 de fecha 24 de septiembre del 2019 del expediente N° 367-2012-62 a través del cual condenan a la acusada Elsa Maritza CARHUARICRA MARCELO autoría del delito de peculado doloso en agravio del Estado –Institución Educativa N° 0717-sector Culebra-Tocache. Imponiendo como pena principal TRES AÑOS Y SEIS MESES de PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD. Así como una INHABILITACIÓN por el término de UN AÑO consistente en Privación de la Función, cargo o comisión que estaría ejerciendo la acusada así como incapacidad o impedimento para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público.

La Resolución N° 18 de fecha 26 de septiembre del año 2019 del Exp. ° 367-2012-62 a través del cual declararon consentida la sentencia contenida en la resolución N° 17 de fecha 24 de septiembre del 2019.



El Oficio N° 2288-2019-JPU-T-CSJSM/PJ de fecha 26 de septiembre del 2019 suscrito por el Juez Penal Unipersonal Yerson M. LEANDRO AROSTEGUI a través del cual remite en copia certificada los documentos citados, con el objeto de inscribir e inhabilitar por el término de un año consistente en "privación de la función cargo o comisión que estaría ejerciendo la acusada, así como incapacidad o impedimento de obtener mandato, cargo empleo o comisión de carácter público"

CONSIDERANDO:

Que, a través del oficio 2288-2019-JPU-T-CSJSM/PJ de fecha 26 de septiembre del 2019 el Juez Penal, ordena se cumpla el mandato contenida en la sentencia N° 112-2019 (conclusión anticipada) contenida en la resolución N° 17 de fecha 24 de septiembre del 2019, en el extremo de registrar e Inhabilitar por el término de un año conforme a los inciso 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal consistente en la "privación de la función cargo o comisión que estaría ejerciendo la acusada, así como incapacidad o impedimento de obtener mandato, cargo empleo o comisión de carácter público", a la persona de Elsa Maritza CARHUARICRA MARCELO por haber sido condenada en calidad autora en el delito de PECULADO DOLOSO en agravio del Estado representado por la Institución Educativa N° 717- sector culebra-Tocache.

Que, revisado las piezas del expediente judicial N° 367-2012 que acompañan al oficio en mención se advierte que la decisión tiene la calidad de cosa juzgada dado que la Sentencia N° 112-2019 (conclusión anticipada) contenida en la resolución N° 17 de fecha 24 de septiembre del 2019 fue declara consentida mediante la Resolución N° 18 de fecha 26 de septiembre del año 2019 del Exp. N° 367-2012-62. Siendo ello así de acuerdo al inciso 2 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú ninguna autoridad puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, debiendo en consecuencia ser cumplida en todos sus extremos.

Que, de Acuerdo Plenario N° 10-2009/CJ-116 del V pleno jurisdiccional de las salas penales Permanente y transitorias estableció que la pena de INHABILITACIÓN se ejecutan cuando la sentencia ha quedado firme; en nuestro caso mediante resolución 18 de fecha 26 de septiembre del 2019 declaró consentida la Sentencia N° 112-2019 (conclusión anticipada) contenida en la resolución N° 17 de fecha 24 de septiembre del 2019, en consecuencia la pena de un año de INHABILITACIÓN en contra de la profesora Elsa Martiza CARHUARICRA MARCELO, debe de contarse a partir del 26 de septiembre del 2019 hasta el 25 de septiembre del 2020.

Que, de otro lado es preciso indicar que de acuerdo al segundo párrafo del Artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1367 las sentencias consentidas y/o ejecutoriadas, por algunos delitos previstos en los artículos 296, 296-A primer, segundo y cuarto párrafo; 296-B, 297, 382, 383, 384,

002181

387, 388, 389, 393, 393-A, 394, 395, 396, 397, 397-A, 398, 399, 400 y 401 del Código Penal, así como el artículo 4-A del Decreto Ley 25475 y los delitos previstos en los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106, deben ser inscritas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, siendo el Poder Judicial quien debe de notificar a la Autoridad Nacional del Servicio Civil para que ésta proceda a realizar la inscripción, el incumplimiento es considerado falta administrativa disciplinaria. En nuestro caso el delito por el cual fue sentenciado la profesora **Elsa Maritza CARHUARICRA MARCELO**, la de Peculado Doloso prevista en el artículo 387° del Código Penal, en consecuencia de acuerdo al artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1367 corresponde al Poder Judicial su notificación a la Autoridad Nacional del Servicio Civil para su inscripción en el **RNSSC**.

En tal sentido de conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944 y su Reglamento este despacho:

RESUELVE:

Artículo 1.- INHABILITAR a la señora **Elsa Maritza CARHUARICRA MARCELO**, en el cargo de profesora que venía ejerciendo en la Institución Educativa N° 0633, Puerto Pizana, distrito de Pólvora, provincia de Tocache Adscrita la UGEL – Tocache, por el término de un año a partir del 26 de septiembre del 2019 hasta el 25 de septiembre del 2020.

Artículo 2.- INSCRIBIRSE en el escalafón de la profesora **Elsa Maritza CARHUARICRA MARCELO** la respectiva Inhabilitación.

Artículo 3.- OFICIAR al Juzgado Penal Unipersonal de Tocache, indicando que es deber del Poder Judicial Notificar al **SERVIR** para la inscripción en el **RNSSC**.

Regístrese y Comuníquese.



Felix Ruben SALGUERO CONTRERAS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

FRSC/DUGEL
MCD/JO
KVSG/EA-I
Malu/TA

NOTIFICACION N°760- 2019

ANTECEDENTE : Sentencia N°112-2019

ENTIDAD : UGEL TOCACHE

FECHA DE EMISION : 13-11-2019.

De conformidad con el artículo 18º de la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificar:

1.-RESOLUCION DIRECTORAL UGEL N°2181 - 2019.

INHABILITAR EN EL CARGO DE PROFESORA, A PARTIR DEL 26 SETIEMBRE 2019 AL 25 SETIEMBRE DEL 2020.

A.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE : ELSA MARITZA CARHUARICRA MARCELO

DNI N° : 22484931

CORREO ELECTRONICO:

FECHA NOTIFICACION : 19/11/19 HORA: 4:06pm


FIRMA


HUELLA DIGITAL

B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO

Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :

DOMICILIO :

DNI N° :


FIRMA


HUELLA DIGITAL

VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

V°B°




ROSA C. SILVA GERMANY
Esp. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
C.M. 8000078280

NOTIFICACIÓN


UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL - TOCACHE
Comité Permanente de Procedimientos Administrativos
JUAN COLUMBIO REYES FERNANDEZ
SECRETARÍA TÉCNICA
22/11/2019
11:05 am